

**作者简介:**

廖俊平, 中山大学岭南学院教授。

房地产经纪平台的反垄断问题

廖俊平

2020年11月10日, 国家市场监管总局发布了一份《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(以下简称《反垄断指南》), 值得房地产经纪行业高度关注。

从2014年发生的那场由房地产经纪行业对某互联网平台集体抵制开始的风波至今, 房地产经纪行业对互联网平台的依赖并没有因为抵制而减少, 反倒是不断在增加。房地产经纪行业也因此发生了深刻变革, 这乃是历史发展的必然。对于这一点, 笔者在那场风波初起时就在2014年4月的本专栏文章《互联网之于房地产经纪》写道: “不管我们是否情愿, 由互联网带来的行业变革正在不可避免地向前推进, 向纵深发展”。其后数年间, 笔者又在本专栏不断就此问题进行讨论, 粗略算来, 已经就此写过十几篇专栏文章, 文章的焦点也逐步集中在由房地产经纪平台可能产生的垄断上。

首先, 一个不争的事实是: 房地产经纪行业对专业互联网平台的依赖已经越来越大, 甚至可以说不是“依赖互联网平台”, 而是“从互联网平台开始”做房地产经纪业务。也就是房地产经纪业务的起步就是互联网平台, 就好像网约车服务, 没有网约车平台就根本没有所谓的网约车业务。

其次, 房地产经纪平台的集中度也越来越高, 或者说个别平台的市场份额越来越大。

正因为如此, 从2018年9月本专栏文章《资本的力量和道德的力量》到2019年11月本专栏文章《信任机制与垄断之忧》, 笔者一直在表达对平台垄断的担忧。

现在很高兴看到国家主管部门已经对平台垄断问题高度重视了。看得出这份《反垄断指南》是经过充分调研和慎重取舍的, 在监管原则上就反映了全面平衡:

- (一)营造公平竞争秩序;
- (二)加强科学有效监管;
- (三)激发创新创造活力;
- (四)促进行业健康发展;
- (五)维护各方合法利益。

并且强调在遵循一般原则的同时,考虑平台经济的特点。

例如在“垄断协议”这一章,列举了平台经济现在已经常见的特有垄断方式,对照这些方式,可以发现现有的一些大型房地产经纪平台已经具备了这些特点,值得各方高度重视。

而在“滥用市场支配地位行为”一章指出:结合平台经济的特点,可以综合经营者的市场份额以及相关市场竞争状况、经营者控制市场的能力、经营者的财力和技术条件、其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度、其他经营者进入相关市场的难易程度等诸多细致而具体的因素来认定或推定经营者是否具有市场支配地位。

在列举“分析是否构成不公平的高价或者不公平的低价”可以考虑的因素时,也充分体现了平台经济的特点。

详细列举了平台经济独有的“拒绝交易”行为模式,特别是“在平台规则、算法、技术、流量分配等方面设置限制和障碍,使交易相对人难以开展交易”。

还列举了显然在房地产经纪互联网平台已经出现的“限定交易”行为:要求交易相对人在竞争性平台间进行“二选一”或者其他具有相同效果的行为。

一旦《反垄断指南》正式出台,这些行为都将立即被禁止。房地产经纪互联网平台企业应该尽早做出相应调整。

